

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 531/2537 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ วอร์ดลี่
ประเทศไทย จำกัด

โจทก์

พันตรี ชยเนนทร์ คำนวน

ผู้ร้อง

นางสาว อนงค์พร เศลารักษ์

ผู้คัดค้าน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด การ กิจ ก่อสร้าง กับ

พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 306 วรรคแรก, มาตรา 798 วรรคแรก, มาตรา 806, มาตรา 1299
ป.วิ.พ. มาตรา 289

จำเลยที่ 1 กู้เงิน ส. และจดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันโดย ส.ให้ผู้คัดค้าน
รับจำนองแทนส. ซึ่งเป็นตัวการมิได้เปิดเผยยอมกลับแสดงตนให้ปรากฏและเข้ารับ
สัญญาใดซึ่งผู้คัดค้านทำไว้แทนตนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
806 ดังนั้นเมื่อ ส. ให้ผู้คัดค้านซึ่งเป็นตัวแทนโอนสิทธิเรียกร้องในสัญญาจำนอง
ลำดับหนึ่งให้แก่ผู้ร้องยอมถือได้ว่า ส. ตัวการได้โอนสิทธิเรียกร้องในสัญญาจำนอง
ลำดับหนึ่งให้แก่ผู้ร้องเช่นกัน การที่ส. ซึ่งเป็นตัวการมิได้เปิดเผยชื่อตั้งผู้คัดค้านเป็น
ตัวแทนไม่ต้องทำหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 798วรรค
แรก และเมื่อผู้ร้องได้แจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องไปยังจำเลยที่ 1 แล้ว การโอนสิทธิ
เรียกร้องรายนี้มีผลสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306
วรรคแรก แม้ศาลจะมีคำพิพากษาอีกคดีหนึ่งถึงที่สุดให้เพิกถอนการจดทะเบียน

จำนองระหว่างจำเลยที่ 1 กับผู้คัดค้านก็ตาม แต่ผู้ร้องมิได้เป็นคู่ความในคดีดังกล่าว จึงไม่ผูกพันผู้ร้อง เมื่อการโอนชอบด้วยกฎหมายผลของการโอนย่อมเป็นไปตาม มาตรา 305 ดังนั้น สิทธิจำนองลำดับหนึ่งที่มีต่อจำเลยที่ 1 ย่อมตกแก่ผู้ร้องซึ่งเป็น ผู้รับโอนด้วย กรณีนี้ไม่อาจถือว่าผู้ร้องเป็นผู้รับโอนได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือ ทรัพย์สินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยนิติกรรมอันอยู่ในบังคับต้องทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนการได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 1299 เมื่อผู้ร้องรับโอน หนี้จากผู้รับจำนองอันดับหนึ่งจึงมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์จำนองก่อนโจทก์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 20 ล้านบาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์นำเจ้า พนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 4121 ของจำเลยที่ 1 ขายทอดตลาดเพื่อชำระ หนี้ตามคำพิพากษา

ผู้ร้องยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้และจดทะเบียน จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 4121 ลำดับหนึ่งไว้กับนางสาวอนงค์พร เสงารักษ์ ในฐานะ ตัวแทนของนายสมดุลย์สุชาตะประคัลภ์ เป็นเงิน 10 ล้านบาท และจดทะเบียน จำนองลำดับสองไว้กับโจทก์เป็นเงิน 20 ล้านบาท ต่อมานายสมดุลย์ จัดการให้ นางสาวอนงค์พรโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้ที่มีต่อจำเลยที่ 1 ให้ผู้ร้อง ผู้ร้องได้ บอกกล่าวการรับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวไปยังจำเลยที่ 1 แล้วแต่หลักฐานสูญหาย จึงมอบอำนาจให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวการรับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวและ บังคับจำนองไปยังจำเลยที่ 1 อีกครั้งหนึ่ง จำเลยที่ 1 ทราบคำบอกกล่าวนั้นแล้วเจ้า

พนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 4121 โดยปลดการ
จำนองและระบุข้อความในประกาศด้วยว่าศาลชั้นต้นได้พิพากษาว่า การจดทะเบียน
จำนองลำดับหนึ่งระหว่างจำเลยที่ 1 กับนางสาวอนงค์พรเป็นโมฆะ แต่ผู้ร้องได้รับ
โอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้มาก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา และผู้ร้องมิได้เป็นคู่ความ
ในคดีดังกล่าวของศาลชั้นต้น คำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่มีผลผูกพันผู้ร้องผู้ร้องใน
ฐานะผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้และสัญญาจำนองลำดับหนึ่งมีสิทธิได้รับ
ชำระหนี้ก่อนโจทก์ ขอให้มียกคำสั่งให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้เงินกู้จำนวน 10 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ยื่นคำคัดค้านและแก้ไขคำคัดค้านว่า จำเลยที่ 1 จดทะเบียนจำนองที่ดิน
โฉนดที่ 4121 ลำดับหนึ่งไว้กับนางสาวอนงค์พรเสลารักษ์ ซึ่งมีใช้ตัวแทนของนายสม
ดุลย์ สุชาติประคัลภ์สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องตามผู้ร้องกล่าวอ้างไม่ได้กล่าวถึงการ
โอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้ สัญญาดังกล่าวเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องในสัญญา
จำนองซึ่งไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงเป็นโมฆะนางสาวอนงค์พรไม่เคย
ให้จำเลยที่ 1 กู้เงินและไม่เคยมีเจตนาทำสัญญาจำนองกับจำเลยที่ 1 แต่นายสมดุลย์
เคยนำใบมอบอำนาจที่ดินซึ่งยังไม่กรอกข้อความมาให้นางสาวอนงค์พรลงชื่อ ต่อ
มาทราบว่ามีการไปจดทะเบียนจำนองที่ดิน นายสมดุลย์สมคบกับผู้ร้องหลอกลวงให้
นางสาวอนงค์พรลงชื่อในหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องในฐานะผู้รับจำนองที่ดินลำดับ
หนึ่งให้แก่ผู้ร้อง การโอนสิทธิเรียกร้องไม่มีผลตามกฎหมาย เพราะสัญญาจำนอง
ที่ดินลำดับหนึ่งไม่มีมูลหนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าสัญญาจำนองที่ดินลำดับหนึ่ง
ระหว่างจำเลยที่ 1 กับนางสาวอนงค์พร เป็นการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณี
อีกฝ่ายหนึ่ง นิติกรรมจำนองตกเป็นโมฆะผู้ร้องไม่ใช่ผู้รับจำนองจึงไม่มีสิทธิใด ๆ ที่
จะรับโอนมาจากนางสาวอนงค์พรผู้ร้องบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องและบังคับ
จำนองหลังจากศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาว่าสัญญาจำนองลำดับหนึ่งดังกล่าวเป็น
โมฆะและคดีถึงที่สุดแล้ว จึงไม่มีผล ขอให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า นิติกรรมจำนองที่ดินระหว่างจำเลยที่ 1 กับผู้คัดค้าน ได้ถูกเพิกถอนโดยเหตุที่เป็นโมฆะแล้วตามคำพิพากษา นิติกรรมดังกล่าวไม่มีผลตามกฎหมาย ผู้ร้องเป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจึงไม่มีสิทธิใด ๆ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้จำนองจำนวน 10 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ก่อนเจ้าหนี้สามัญของจำเลยที่ 1 และก่อนโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับจำนองลำดับสอง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ยกคำร้องของผู้ร้อง

หลังจากศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องว่า ขณะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของผู้ร้องเด็ดขาด ขออนุญาตเข้าว่าความแทนศาลชั้นต้นอนุญาต

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้เป็นยุติว่าจำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 4121 ตำบลคลองเตยอำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร ไว้กับผู้คัดค้านในลำดับหนึ่งเป็นประกันหนี้เงินกู้ 10 ล้านบาทและจดทะเบียนจำนองที่ดินดังกล่าวลำดับสองไว้กับโจทก์เป็นประกันหนี้ 20 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี ศาลชั้นต้นพิพากษาถึงที่สุดตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 15746/2528 ของศาลชั้นต้นว่าการจำนองที่ดินดังกล่าวระหว่างจำเลยที่ 1 กับผู้คัดค้านเป็นโมฆะ และเจ้าพนักงานที่ดินได้เพิกถอนการจดทะเบียนจำนองที่ดินนั้นแล้ว ผู้ร้องมิได้เป็นคู่ความในคดีที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาดังกล่าว

คดีมีปัญหาขึ้นมาสู่ศาลฎีกาว่า ผู้ร้องมีสิทธิขอรับชำระหนี้จำนองก่อนโจทก์หรือไม่ ซึ่งมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของผู้ร้องว่า จำเลยที่ 1 ได้กู้ยืมเงินนายสมดุลย์ และจดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 4121 ไว้เป็นประกันโดยนายสมดุลย์ได้ให้ผู้คัดค้านเป็นผู้รับจำนองไว้แทนหรือไม่ผู้ร้องเบิกความยืนยันว่า จำเลยที่ 1 ได้กู้ยืมเงินนายสมดุลย์จำนวน 10 ล้านบาท เพื่อนำไปไถ่ถอนจำนองจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานที่ปรากฏในสารบัญญัติจดทะเบียนโฉนดเลขที่ 4121เอกสารหมาย ร.6 ที่ระบุว่า จำเลยที่ 1 จดทะเบียนไถ่ถอนจำนองจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ แล้วจดทะเบียนจำนองลำดับหนึ่งไว้กับผู้คัดค้านและจดทะเบียนจำนองลำดับสองไว้กับโจทก์ในวันเดียวกันเมื่อข้อเท็จจริงรับกันฟังได้ว่า ผู้คัดค้านเป็นเพียงลูกจ้างของบริษัทสุชาติธนากิจ จำกัด ซึ่งมีนายสมดุลย์เป็นกรรมการผู้จัดการจึงมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่า ผู้คัดค้านไม่อยู่ในฐานะที่จะมีเงินให้จำเลยที่ 1 กู้ยืมและรับจดทะเบียนจำนองที่ดินของจำเลยที่ 1 เป็นจำนวนเงินมากมายถึง 10 ล้านบาท ได้ ยิ่งกว่านั้นผู้ร้องยังมีนายวณิชชา เฟ่งสุข พนักงานฝ่ายนิติกรรมของบริษัทสุชาติธนากิจจำกัด มาเบิกความสนับสนุนว่า ผู้คัดค้านเป็นพนักงานของบริษัทสุชาติธนากิจ จำกัด เช่นเดียวกับพยาน ผู้คัดค้านมีหน้าที่พาลูกค้าของบริษัทไปกู้เงินจากธนาคารจำเลยที่ 1 มอบอำนาจให้พยานไปจำนองที่ดินพิพาทแก่ผู้คัดค้านโดยผู้คัดค้านได้มอบอำนาจให้พยานเป็นผู้รับจำนองแทน ซึ่งพยานได้ดำเนินการตามคำสั่งของนายสมดุลย์หลังจากจดทะเบียนจำนองแล้ว พยานก็ได้นำโฉนดที่ดินพิพาทไปมอบให้แก่นายสมดุลย์ คำเบิกความของนายวณิชชาเช่นนี้ย่อมเป็นการสนับสนุนคำเบิกความของผู้ร้องให้มีน้ำหนักน่าเชื่อยิ่งขึ้น แต่ฝ่ายโจทก์ที่กล่าวอ้างว่าไม่มีการกู้ยืมกันระหว่างจำเลยที่ 1 กับนายสมดุลย์เป็นการกล่าวอ้างลอยๆ ไม่มีพยานหลักฐานอื่นมานำสืบสนับสนุน ดังนั้นเมื่อได้พิจารณาซึ่งน้ำหนักพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายแล้ว เห็นว่าพยานหลักฐานของผู้ร้องมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่ผู้ร้องนำสืบว่า จำเลยที่ 1 ได้กู้ยืมเงินนาย

สมดุลงค์และจดทะเบียนจํานองที่ดินพิพาทไว้เป็นประกัน และนายสมดุลงค์ได้ให้ผู้
ค้ดคํานเป็นผู้รับจํานองไว้แทนโดยนายสมดุลงค์ได้มอบหมายให้ผู้ค้ดคํานพนักงานใน
บริษัทของตนเป็นตัวแทนออกหน้าเป็นผู้รับจํานองแทนนายสมดุลงค์ในฐานะตัวการซึ่ง
มิได้เปิดเผยชื่อ นายสมดุลงค์ยอมมีสิทธิที่จะกลับแสดงตนให้ปรากฏและเข้ารับเอา
สัญญาใด ๆ ซึ่งผู้ค้ดคํานตัวแทนได้ทำไว้แทนตนก็ได้ ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 806 ดังนั้นเมื่อนายสมดุลงค์ดำเนินการให้
ผู้ค้ดคํานซึ่งเป็นตัวแทนโอนสิทธิเรียกร้องในสัญญาจํานองลำดับหนึ่งให้แก่ผู้ร้องตาม
สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเอกสารหมาย ร.5 แล้วยอมถือได้ว่านายสมดุลงค์ตัวการได้
โอนสิทธิเรียกร้องในสัญญาจํานองลำดับหนึ่งนั้นให้แก่ผู้ร้องแล้วเช่นกันส่วนคำ
วินิจฉัยของศาลอุทธรณ์และคำแก้ฎีกาของโจทก์ที่อ้างว่าการที่นายสมดุลงค์แต่งตั้งผู้
ค้ดคํานเป็นตัวแทนของตนในการจดทะเบียนรับจํานองที่ดินพิพาทไว้จากจำเลยที่ 1
และการจัดการให้ผู้ค้ดคํานในฐานะผู้รับจํานองที่ดินไว้จากจำเลยที่ 1 แทนนายสม
ดุลงค์โอนสิทธิเรียกร้องในสัญญาจํานองให้แก่ผู้ร้อง ล้วนเป็นกิจการที่บังคับไว้โดย
กฎหมายว่าต้องทำเป็นหนังสือการตั้งตัวแทนเพื่อกิจการทั้งสองประการดังกล่าวจึง
ต้องทำเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 798 วรรคหนึ่งนั้น
เห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงจากการวินิจฉัยมาแล้วฟังได้ว่า นายสมดุลงค์เป็นตัวการมิได้เปิดเผยชื่อ
การตั้งผู้ค้ดคํานเป็นตัวแทนยอมไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องทำเป็นหนังสือตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 798 วรรคแรก และนายสมดุลงค์ตัวการซึ่ง
มิได้เปิดเผยชื่อย่อมมีสิทธิกลับแสดงตนให้ปรากฏและเข้ารับเอาสัญญาใด ๆ ซึ่งผู้
ค้ดคํานตัวแทนได้ทำไว้แทนตนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
806

เมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้ว คดีจึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามคำแก้ฎีกาของโจทก์ว่าผู้
ร้องได้กล่าวแจ้งการรับโอนสิทธิเรียกร้องไปยังจำเลยที่ 1 แล้วหรือไม่ ในข้อนี้ได้
ความจากนายดำรงค้ดงเสาวภาค พยานผู้ร้องว่าก่อนยื่นคำร้องคดีนี้ ผู้ร้องได้ทำ

หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข ร.1 มอบอำนาจให้นายดำรงค์มีหนังสือบอกกล่าว การโอนสิทธิเรียกร้องไปยังจำเลยที่ 1 แล้วโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไป ยังที่ตั้งสำนักงานตามที่จดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ถือได้ว่าได้ส่งหนังสือแจ้งการรับโอน สิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 โดยชอบแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ร้องได้บอกกล่าวแจ้ง การรับโอนสิทธิเรียกร้องไปยังจำเลยที่ 1 แล้วการโอนสิทธิเรียกร้องรายนี้มีผล สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 วรรคแรก ส่วนที่โจทก์ แก่ฎีกาว่า ผู้ร้องบอกกล่าวการรับโอนสิทธิเรียกร้องไปยังจำเลยที่ 1 ภายหลังจากที่ ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีหมายเลขแดงที่ 15746/2528 ว่าสัญญา จำนองลำดับที่หนึ่ง ระหว่างจำเลยที่ 1 กับผู้คัดค้านไม่มีมูลหนี้ต่อกันเป็นโมฆะ ผู้ร้อง ซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้จำนองเช่นว่านั้น จึงไม่มีสิทธิดีกว่าผู้คัดค้านผู้โอน นั้น เห็นว่า ในคดีหมายเลขแดงที่ 15746/2528 ผู้ร้องมิได้เข้าเป็นคู่ความด้วย คำ พิพากษาคดีดังกล่าวจึงไม่ผูกพันผู้ร้องคดีนี้แม้ในคดีดังกล่าวศาลฟังว่า สัญญา จำนองระหว่างจำเลยที่ 1 กับผู้คัดค้านในฐานะส่วนตัวเป็นโมฆะ แต่ข้อเท็จจริงในคดี นี้ฟังได้ว่าผู้คัดค้านเป็นตัวแทนของนายสมดุลย์ซึ่งเป็นตัวการไม่เปิดเผยชื่อ เมื่อนาย สมดุลย์กลับแสดงตนเข้ารับเอาสัญญาโดยดำเนินการให้ผู้คัดค้านโอนสิทธิเรียกร้องใน หนี้จำนองลำดับหนึ่งให้แก่ผู้ร้องแล้ว ย่อมแสดงว่าผู้ร้องรับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ จำนองมาจากนายสมดุลย์ หาใช่รับโอนมาจากผู้คัดค้านในฐานะส่วนตัวไม่ ดังนั้น แม้ว่าผู้ร้องจะบอกกล่าวการรับโอนไปยังจำเลยที่ 1 ภายหลังจากที่ศาลชั้นต้นมีคำ พิพากษาคดีดังกล่าวแล้วก็ตามการโอนสิทธิเรียกร้องนี้ย่อมมีผลสมบูรณ์

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของผู้ร้อง และคำแก้ฎีกาของโจทก์ต่อไปว่า สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเอกสารหมายเลข ร.5 มีผล สมบูรณ์หรือไม่ ปัญหาข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องนำสืบและโจทก์มิได้นำสืบได้เถียงเป็น อย่างอื่นฟังได้ว่านายสมดุลย์กู้ยืมเงินผู้ร้องไปประมาณ 10 ล้านบาท และออกเช็ค ชำระหนี้ให้แก่ผู้ร้อง แต่เมื่อเช็คเริ่มเรียกเก็บเงินไม่ได้ประมาณ 1 ล้านบาท นายสม

ดุลย์ตกลงโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ที่มีต่อจำเลยที่ 1 โดยมีสิทธิจำนองเป็นประกันลำดับหนึ่ง จำนวน 10 ล้านบาท ให้แก่ผู้ร้องเพื่อชำระหนี้หนี้ ตามสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเอกสารหมาย ร.5 เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ดังกล่าวแม้ว่าสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเอกสารหมาย จ.5 ระบุว่า "ผู้โอนตกลงโอนและผู้รับโอนตกลงรับโอนสิทธิเรียกร้องในสัญญาจำนองที่ดิน...และมีอำนาจในการรับเงิน รับชำระหนี้สินแทนผู้โอนทุกประการ" หากได้มีข้อความระบุว่าเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ดังที่โจทก์กล่าวอ้างในคำแก้ฎีกาก็ตาม แต่ตามพฤติการณ์แห่งคดีเห็นได้ว่านายสมดุลย์ประสงค์จะโอนหนี้ที่จำเลยที่ 1 เป็นหนี้ตนให้ผู้ร้องเพื่อเป็นการชำระหนี้จึงต้องถือว่าเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ที่นายสมดุลย์มีต่อจำเลยที่ 1 ด้วย ซึ่งผลของการโอนย่อมเป็นไปตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือสิทธิจำนองลำดับหนึ่งที่มีต่อจำเลยที่ 1 อันได้จดทะเบียนไว้แล้วย่อมตกไปให้แก่ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับโอนด้วย กรณีเช่นนี้ไม่อาจถือว่าผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับโอนได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อันอยู่ในบังคับที่จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 ดังที่โจทก์กล่าวอ้างในคำแก้ฎีกา ทั้งยังได้ความจากคำเบิกความของนายวณิชชา พยานผู้ร้องว่า ทั้งผู้คัดค้านและโจทก์ต่างมอบอำนาจให้นายวณิชชาไปจดทะเบียนจำนอง โดยให้นายวณิชชาจดทะเบียนจำนองแก่ผู้คัดค้านเป็นอันดับหนึ่งและจดทะเบียนจำนองแก่โจทก์เป็นอันดับสอง โจทก์จึงย่อมทราบดีว่ามีผู้มีสิทธิจำนองดีกว่าตนตั้งแต่แรกแล้ว ผู้ร้องรับโอนหนี้จากผู้รับจำนองลำดับที่หนึ่ง จึงมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์จำนองก่อนโจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ยกคำร้องของผู้ร้องมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาผู้ร้องฟังขึ้น

อนึ่งกรณีนี้ผู้ร้องเป็นเจ้าของหนี้ผู้รับจำนองยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้จำนองก่อน จึงเป็นคำฟ้องที่ขอให้บังคับจำนองโดยอาศัยสิทธิของเจ้าหนี้ผู้รับ

จำนองด้วยวิธีการพิเศษ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289 ดังนั้น ผู้ร้องจึงขอที่จะได้รับชำระค่าฤชาธรรมเนียมในฐานะเจ้าหนี้ผู้รับจำนองด้วย"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น และให้ผู้ร้องได้รับชำระเงินค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลจากเงินที่ขายทอดตลาดในฐานะเจ้าหนี้ผู้รับจำนองลำดับหนึ่งก่อนเจ้าหนี้อื่น

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล รามขางกูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>